

(6)

국유재산 무단점유자에 대한 변상금 미부과

□ 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산 인수시의 처리)에 따르면

- 수탁재산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의 현재 상태를 점검하여 통지내용과 실제의 부합여부, 점유현황을 파악 후 재산실태조사 보고서를 작성하여야 하고
- 같은 요강 제8조(실태조사시 조치사항)에 무단점유자가 있는 경우에는 즉시 필요한 조치를 강구하도록 하고 있으므로,
 - 실태조사 이후 무단점유자를 확인한 경우에는 변상금 부과, 원상회복 요청 등의 조치를 취하여야 함

□ 그런데, ◆◆◆◆◆◆◆부의 대장금액 1억 원 이상 국유재산 중 무단점유로 분류된 지목이 '대', '잡종지' 등¹⁾인 43필지를 표본으로 점검한 결과,

- 38건은 점유자 확인 중에 있는 등 관련 법령·내규를 근거로 정상적으로 관리 중에 있었으나
 - [표 6]과 같이 5필지²⁾에 대하여는 국유재산 무단점유자 확인이 완료되었음에도 변상금을 부과하지 아니하고 있는

1) 전, 답, 유지, 임야, 주차장, 철도용지, 전, 목장용지

2) [표 1]의 변상금 미부과 필지 수는 6건이나 1건은 무단점유자가 동일하여 포함된 대장금액 1억 원 미만 토지이므로 산정에서는 제외

것으로 확인됨

[표 6] 국유재산 변상금 미부과 현황

(단위 : m², 천 원)

순번	무단점유 국유지				점유자				부과 추정액
	소재지	지목	면적	대장 금액	성명	점유 용도	점유 기간	점유 면적	산출 변상금 (요율)

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆◆부장은 국유재산 무단점유자 9명에 대하여 69백만 원 상당의 변상금을 조속히 부과하고
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하며, 위 관련자 팀장 ○○○ 등 4명에게 주의 촉구하시기 바람. (시정)